

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3261/2534

นาง บุป ฝา เจียบุญห ยก ใน ฐานะ ผู้  
จัดการมรดก ของ

ผู้ร้อง

นาง จันทร์ เครือ จุลกรังคะ

ผู้ร้อง

นาง สุภาภรณ์ ชัยสิทธิเวช

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1629, มาตรา 1711, มาตรา 1713, มาตรา 1727

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 181

ผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตาย เป็นทายาทลำดับที่หนึ่ง ทายาทอื่นของผู้ตายก็ให้ความยินยอมและไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดก ส่วนผู้ร้องเป็นน้องร่วมบิดามารดากับผู้ตาย เป็นทายาทลำดับถัดไปไม่มีสิทธิและส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ มีเหตุสมควรถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องของผู้คัดค้านเป็นการเพิ่มชื่อและนามสกุลของผู้ตายที่มีหลายชื่อและหลายนามสกุล เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย แม้ผู้คัดค้านจะไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องก็อาจนำสืบถึงความข้อนี้ในชั้นพิจารณาได้อยู่แล้ว ศาลชั้นต้นย่อมอนุญาตให้แก้ไขได้โดยไม่ต้องส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ร้องทราบล่วงหน้าก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 181.

เดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่า ตนเป็นบุตรของผู้ตายและนายพิชัยชัยสิทธิเวช ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว ต่อมาผู้ตายสมรสใหม่กับนายกำจัดจุลกรังคะ ไม่มีบุตรด้วยกัน ผู้ร้องเป็นผู้ตาย จึงมิได้เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกและมีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย ผู้ร้องมาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยไม่แจ้งให้ผู้คัดค้านและนายกำจัดทราบขอให้ถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านว่าผู้คัดค้านมิใช่บุตรของผู้ตาย ขอให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรผู้ตาย เป็นทายาทลำดับที่หนึ่งมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ทายาทอื่นของผู้ตายคือนายกำจัดสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก็ให้ความยินยอมในการที่ผู้คัดค้านจะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และไม่ปรากฏว่า ผู้คัดค้านเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 ส่วนผู้ร้องเป็นน้องร่วมบิดามารดากับผู้ตาย เป็นทายาทลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิและส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ คดีมีเหตุสมควรถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ของผู้ตายแทน

ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้คัดค้าน  
แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องขอให้เพิกถอนผู้จัดการมรดกรายนี้ โดยมีได้ให้ผู้ร้องมีโอกาส  
คัดค้านเสียก่อนนั้นเป็นการไม่ชอบ เห็นว่า คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องของผู้  
คัดค้านเป็นการเพิ่มชื่อและนามสกุลของผู้ตายที่มีหลายชื่อและหลายนามสกุลเป็น  
เพียงรายละเอียดเล็กน้อย แม้ผู้คัดค้านจะไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องก็อาจนำสืบถึง  
ความข้อนี้ในชั้นพิจารณาได้อยู่แล้ว ศาลชั้นต้นยอมอนุญาตให้แก้ไขได้โดยไม่จำเป็นต้อง  
ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ร้องทราบล่วงหน้าก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ  
แพ่ง มาตรา 181.

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ